

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3265/2536

นาย วิเชียร คัม วน เครือ กับพวก
นาง กัญญา ภักดีวิทยากุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1349, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยที่ 2 ผู้เช่าที่ดินนายทรัพย์นารถแทรกเตอร์ไปไถทางภารจำยอมและทางจำเป็นของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้เป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ในการใช้ทาง โจทก์มีอำนาจฟ้องให้เปิดทางเพื่อให้โจทก์สามารถใช้เป็นทางเข้าออกถนนสาธารณะได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 4199 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดินดังกล่าว จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 4198 และ 5904 ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำเลยที่ 2 เช่าที่ดินของจำเลยที่ 1 ทำไร่ อ้อย ที่ดินของโจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์ทั้งสามใช้ทางขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 100 วา ในที่ดินโฉนดเลขที่ 5904 เป็นทางผ่านสู่ทางสาธารณะโดยความสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมากกว่า 17 ปีแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2530 จำเลยที่ 2 ได้นำรถแทรกเตอร์มาไถทางภารจำยอมและทาง

จำเป็นของโจทก์ออก ทำให้โจทก์ทั้งสามไม่สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ ขอให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันเปิดทางการจำยอม และทางจำเป็นให้อยู่ในสภาพเดิม กับให้
จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนการจำยอมแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 4199
โจทก์ที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของบ้านบนที่ดินดังกล่าวโจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง เส้นทางที่
โจทก์ทั้งสามอ้างไม่ใช่ทางจำเป็นและทางการจำยอม ฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิจารณาแล้ว ที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ที่ 1 และที่
2 มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 นั้น เห็นว่าแม้ผู้ที่จะต้องรับภาระทางจำเป็นหรือการ
จำยอม จะต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 1349 และ 1387 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ก็ไม่ได้ขอให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียน
ให้อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าตกอยู่ในการจำยอมโจทก์ที่ 1 และที่ 2 กล่าวหาจำเลยที่ 2
ว่ากระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 และที่ 2 โดยได้ใช้รถแทรกเตอร์ไถทางการจำยอมและ
ทางจำเป็นของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ
ได้ เป็นการกล่าวหาว่าจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ในการใช้ทางซึ่ง
เป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย ขอให้จำเลยที่ 2 เปิดทางเพื่อให้โจทก์สามารถใช้

เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้ตามเดิม เช่นนี้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ย่อมมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 2เปิดทางดังกล่าวได้

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>